阜阳市“2018·6·3”道路交通事故调查报告

2018 年 6 月 3 日 5 时 37 分许，原 105 国道太和颍河二桥南接线路段发生一辆牌号为皖 K9J313 的重型自卸货车与路边停放的多辆电动车及人员连续多次碰撞的道路交通事故，造成 4 人死亡，2 人轻伤，直接经济损失 275 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，阜阳市人民政府批准成立了阜阳市“2018·6·3”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），由市安全监管局牵头，市公安局、市交通运输局、市城管执法局、市总工会、颍泉区人民政府、太和县人民政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请市监察委员会和市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定、查阅资料、询问相关人员、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议，形成了事故调查报告。现将有关情况报告如下:

一、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2018 年 6 月 3 日 5 时 37 分许，张亮亮驾驶皖 K9J313 重型自卸货车沿原 105 国道太和颍河二桥南接线自南向北行驶至大宁村大陶庄路段（郑良钦、王景英摆放早餐点），车辆驶入最右侧机动车道，将机动车道内停放所骑电动两轮、三轮车后围坐餐桌吃早餐的李勇利、钱法启和孙秀启撞倒（第一起撞击事故），造成李勇利当场死亡，钱法启和孙秀启受轻伤，车辆损坏；该货车继续前行撞上在机动车道内停放所骑电动两轮车后围坐餐桌吃早餐的田勤义、陶文化（第二起撞击事故），造成田勤义、陶文化当场死亡，车辆损坏；随后货车继续前行又撞上在机动车道内停放所骑电动两轮车后围坐餐桌吃早餐的钱敬海（第三起撞击事故），造成钱敬海当场死亡，车辆损坏。

（二）应急处置情况

2018 年 6 月 3 日 6 时 10 分，太和县人民医院救护车接到指令赶赴事故现场。

6 时 11 分，闻集派出所、阜阳市公安局交警支队直属六大队（以下简称市交警六大队）值班民警相继接到指令，迅速出警。

6 时 20 分，颍泉城乡统筹试验区管委会（以下简称试验区管委会）干部到达现场，启动《生产安全事故应急救援预案》，组织应急救援工作。随后，闻集镇派出所民警到达现场，立即拉起警戒线，疏散周围围观群众，保证救援通道畅通。

医护人员赶到现场，确认 4 人当场死亡，2 人轻伤，随即将

伤者送往太和县人民医院医治。

6 时 50 分，市交警六大队民警到达事故现场，开展事故现场防护和人员施救工作，对事故进行勘查、鉴定。

7 时许，颍泉区政府及市直相关部门负责人赶到现场，对事故处置、善后、维稳工作作出部署。

8 时 30 分，事故现场撤除，道路及时恢复通行。

11 时，阜阳市公安局交警支队（以下简称市交警支队）通过媒体发布警情通报，向社会通报事故案情。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，经阜阳市道路交通事故人民调解委员会调解，太和县恒润渣土运输有限公司和中国人寿财产保险股份有限公司阜阳中心支公司已与死者家属和伤者达成赔偿协议并履行，共支付死者家属 273 万元，死者遗体已火化，善后处理工作已基本结束。

二、事故相关情况

（一）事故车辆情况

1.皖 K9J313 陕汽牌重型自卸货车。车辆识别代码：LZGCL2T42HX061683，发动机号：1417F064295，车身颜色：白、绿色，注册登记所有人：太和县恒润渣土运输有限公司（以下简称恒润公司），检验有效期至 2018 年 08 月 21 日。保险终止日：2018 年 8 月 17 日，投有交强险、商业险，第三者责任险保额 100 万元。经鉴定，该车无改装痕迹。事故发生时，恒润公司雇佣的

驾驶员张亮亮驾驶该车，车辆空车未载货。

2.无号牌登冠牌电动两轮车。电机号：27HOX48-60V 1611200264，车身颜色：红、黑色，车辆所有人为李勇利。

3.无号牌淞沪钱江牌电动三轮车。车架号：RS17081928，车身颜色：红色，车辆所有人为钱法启。

4.无号牌欧派牌电动二轮车。车架号：184821256111579，车辆所有人为孙秀启。

5.无号牌大阳牌电动两轮车。车体颜色、车架号及电机号无法识别，车辆所有人为田勤义。

6.无号牌新日牌电动两轮车。车架号：**421530204990，车身颜色：黑色，车辆所有人为陶文化。

7.无号牌欧派牌电动两轮车。电机号：WX60N48V1511013160，车身颜色：黑色，车辆所有人为钱敬海。

8.无号牌新大洲牌电动两轮车。车架号：84821464400733，车身颜色：红、黑，车辆所有人为刘志郢。

（二）驾驶人及当事人情况

张亮亮，男，皖 K9J313 车辆驾驶员，住安徽省界首市新马集镇老王寨行政村****，身份证号：341282198****2241X，持 B2 驾驶证，初次领证日期：2012 年 01 月 06 日，有效期限：2018 年 01 月 06 日至 2028 年 01 月 06 日。经向北京市交通委员会运输管理局发函核实，并无张亮亮的道路运输相关资格信息，张亮亮提供的道路运输从业人员从业资格证系伪造。

李勇利，男，第一起撞击事故当事人，住安徽省阜阳市颍泉区行流镇油坊行政村****，身份证号：3412041974****1617，事发时系停放登冠牌电动二轮车并围坐饭桌吃饭人，事故中死亡。

钱法启，男，第一起撞击事故当事人，住安徽省阜阳市颍泉区闻集镇李营行政村****，身份证号：3421211950****1412，事发时系停放钱江牌电动三轮车并围坐饭桌吃饭人,事故中受轻伤。

孙秀启，男，第一起撞击事故当事人，住安徽省阜阳市颍泉区行流镇杨桥行政村****，身份证号：3412041961****1634，事发时系停放欧派牌电动两轮车并围坐饭桌吃饭人,事故中受轻伤。

田勤义，男，第二起撞击事故当事人，住安徽省阜阳市颍泉区闻集镇田寨行政村****，身份证号：3421211958****151X，事发时系停放大阳牌电动两轮车并围坐饭桌吃饭人，事故中死亡。

陶文化，男，第二起撞击事故当事人，住安徽省阜阳市颍泉区闻集镇大陶行政村****，身份证号：3421011962****4212，事发时系停放新日牌电动两轮车并围坐饭桌吃饭人，事故中死亡。

钱敬海，男，第三起撞击事故当事人，住安徽省阜阳市颍泉区闻集镇田庙行政村****，身份证号：3421211952****1510，事发时系停放欧派牌电动两轮车并围坐饭桌吃饭人，事故中死亡。

郑良钦，男，住安徽省阜阳市太和县城关镇桥南村****，事发时系路边摆放早餐点经营者。

王景英，女，住安徽省颍泉区闻集镇两河行政村****，事发时系路边摆放早餐点经营者。

（三）事故相关单位情况

1.太和县恒润渣土运输有限公司[①]

恒润公司为皖K9J313陕汽牌重型自卸货车注册登记所有人，有重型自卸货车22台，管理人员及驾驶员26人。事故发生时，太和县成运渣土运输有限公司[②]（以下简称成运公司）持恒润公司100%股份[③]。

2.太和县成运渣土运输有限公司

2018年1月19日成运公司与太和县城乡管理行政执法局(以下简称太和县城管局）签订《太和县重点示范工程建设范围内建筑垃圾暨拆迁渣土清运合同》，项目期限为三年，承揽太和县重点示范工程建设范围内太和县城管局指定的一切固体废弃物运输业务。成运公司现有重型自卸货车21台，管理人员及驾驶员25人。

（四）事故路段情况

事故地点位于原105国道太和颍河二桥南接线阜阳市颍泉城乡统筹试验区大宁村大陶庄路口和谐超市门前路段（颍河二桥治超站南），属颍泉区人民政府辖区。该路段系原105国道太和颍河

①统一社会信用代码：91341222MA2MWTJ64X，法定代表人陈有富，2016年6月12日在太和县市场监督管理局登记注册成立。企业类型：有限责任公司，所在地址：太和县经济开发区太和大道西侧，经营范围：道路普通货物运输，渣土、土石方运输及销售等。营业期限自2016年06月12日至2036年06月11日，道路运输经营许可证有效期自2016年7月29日至2020年7月28日，发证机关：太和县交通运输管理局，太和县建筑垃圾运输经营许可证有效期自2017年9月1日至2018年8月31日，发证机关：太和县城乡管理行政执法局。

②统一社会信用代码：91341222394451153L，法定代表人孙明，2014年10月29日在太和县市场监督管理局登记注册成立。企业类型：有限责任公司，所在地址：太和县团结东路7号101、201铺。经营范围：道路普通货物运输、土石方工程、基础挖掘、房屋拆除服务、市区城镇建筑垃圾运输、渣土出售、挖掘机租赁。营业期限自2014年10月29日至2034年10月28日，道路运输经营许可证有效期自2014年10月27日至2018年10月26日，发证机关：太和县交通运输管理局，太和县建筑垃圾运输经营许可证有效期自2017年9月1日至2018年8月31日，发证机关：太和县城乡管理行政执法局。

③成运公司与恒润公司的关系详见调查报告管理问题专篇。

二桥南接线，太和县住房和城乡建设局作为业主单位于2017年对太和颍河二桥南接线段进行了改建，该路段按城市主干线等级设计，行车速度50km/h，机动车道全宽22米，双向六车道，道路两侧设有绿化带和非机动车道。道路中央施划双黄虚线，机动车道施划白虚线车辆分道线，事故地点南侧设有限速标志（50km/h）。

（五）天气情况

2018年6月3日5时37分许，事故发生地为晴天，能见度良好。

（六）检验鉴定情况

市交警六大队委托安徽中天司法鉴定中心[①]对事故车辆车辆技术、死亡人员尸体检验、驾驶员血液乙醇进行了鉴定。

1.四名死者死亡原因

经鉴定[②]，李勇利之死符合机械性暴力致颅脑损伤合并内脏器官破裂出血死亡；田勤义、陶文化和钱敬海之死符合机动车碾压致脑崩裂合并内脏器官破裂出血死亡。

2.驾驶员体内乙醇含量

经鉴定[③]，张亮亮血液中未检出乙醇成分。

3.车辆检验鉴定情况

①统一社会信用代码：34340000667941730 9，法定代表人张丽，司法鉴定许可证号：341207096。
②安徽中天司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（皖中天司鉴〔2018〕病鉴18110号、皖中天司鉴〔2018〕病鉴18109号、皖中天司鉴〔2018〕病鉴18111号、皖中天司鉴〔2018〕病鉴18112号）。
③安徽中天司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（皖中天司鉴〔2018〕毒鉴1533号）。

经鉴定[①]，皖 K9J313 重型自卸货车发生碰撞、挤压所形成的痕迹特征与七辆涉案的电动两轮、三轮车碰撞、挤压所形成的痕迹特征相吻合；唯一性（车辆识别代码）标识与委托方提供资料（由恒润公司提供给委托方）相符，符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关标准；整车与委托方提供资料及公告相符，符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关参数标准，无改装痕迹。

（七）公安交警部门事故认定情况

市交警六大队根据现场勘查资料、询问、检测报告、鉴定意见书等材料，于 2018 年 6 月 10 日作出《道路交通事故认定书》（阜公交（六）认字〔2018〕第 169 号），认定交通事故形成的原因及当事人责任如下：

张亮亮疲劳驾驶机动车上道，超速行驶，对路面观察不够，未能确保安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条、第二十四条第一款之规定，其过错是导致交通事故的原因。

郑良钦、王景英在机动车道内经营早点摊，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十一条之规定，存在违法过错行为，但不是导致交通事故的原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条之规定，因当事人

①安徽中天司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（皖中天司鉴〔2018〕交鉴 643 号）。

张亮亮的过错导致的交通事故，认定张亮亮承担事故的全部责任；郑良钦、王景英不承担事故的责任；李勇利、田勤义、陶文化、钱敬海、钱法启、孙秀启、刘志郢无责任。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

经调查认定，皖 K9J313 重型自卸货车驾驶员张亮亮疲劳驾驶机动车上路，超速行驶，对路面观察不够，未能确保安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条、第四十二条第一款[①]之规定，其违法过错行为是导致交通事故的直接原因。

原因分析：根据肇事货车 GPS 卫星定位、北斗卫星定位监控信息结合张亮亮、孙彦的询问笔录显示，6 月 2 日 17 时 58 分孙彦与张亮亮交接皖 K9J313 重型自卸货车后，张亮亮点火驾驶货车至事故发生时（6 月 3 日 5 时 37 分）总计连续驾车时间超过 11 小时，期间未停车熄火休息，属于疲劳驾驶。根据车载 GPS 卫星定位，北斗卫星定位测速显示第一起事故发生前皖 K9J313 车辆速度约为 78km/h，事故路段限速 50km/h，属于超速行驶。根据目击者和张亮亮描述，当时其驾车超速，到事故路段时逼近一辆红色半挂货车，由于精力不集中，没注意观察前方路面，直接变

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条规定：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车……
第四十二条规定：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

道驶向最右侧机动车道，看到机动车道上的电动车及就餐人员后也未能及时刹车，导致事故发生。

（二）间接原因

1.李勇利等人安全意识淡薄，在机动车道内停放车辆、围桌吃饭。

2.郑良钦、王景英安全意识淡薄，占用机动车道摆摊设点。

3.恒润公司安全生产主体责任落实不到位：一是安全生产责任制和安全生产管理制度不健全，未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未建立有关安全生产及交通事故预防管理台账，未签订安全生产责任书，安全生产管理机构设置不合理职责划分不清晰。二是车辆动态监控规定执行不到位，监控记录不全，未落实24小时值班制，未按规定及时对车载GPS、北斗系统报警信息（疲劳驾驶、超速、不按规定线路行驶等）进行处理。三是安全管理资料缺失，车辆技术档案记录、人员档案记录不完善，且在事故发生后，针对相关部门的调查，组织人员伪造工作台账、管理制度等资料[①]。四是安全教育培训制度落实不到位，未认真制定本单位安全生产教育和培训计划，未建立安全生产教育和培训档案，对未参加安全教育的从业人员督促和处理不到位，没有对涉事驾驶员张亮亮进行岗前安全培训。五是生产安全事故应急救援预案不符合规范要求，且事故发生前未组织应急预案演练。

①依据事故调查报告技术问题专篇事故原因分析、市交警六大队对恒润公司深度调查相关卷宗及2018年6月6日太和县公路运输管理所对恒润公司的交通运输安全生产大排查大检查大整治情况登记。

4.太和县城乡管理行政执法局（以下简称太和县城管局）未认真履行行业监管职责：未严格按照有关法律法规规定，超范围许可不属于成运公司的渣土车参与太和县垃圾处置场生活垃圾清运；对辖区内渣土运输企业安全检查制度落实不到位，缺少相关检查记录和会议记录；对于许可清运垃圾的渣土车运行轨迹的监管存在漏洞，对不按批准路线行驶的渣土车未能及时发现。

5.太和县交通运输局履行行业安全监管职责不到位：未严格执行有关法律法规规定，未有效督促太和县公路运输管理所落实对货物运输企业的安全监管，对太和县公路运输管理所检查辖区内货物运输企业不到位失察。

6.颍泉区城乡管理行政执法局派驻城乡统筹试验区城管工作小组（以下简称试验区城管工作小组）未认真履行管理职责：对辖区内郑良钦、王景英长期在机动车道摆放早餐点的占道经营行为未及时进行劝导和清理。

7.颍泉城乡统筹试验区大宁村党总支部委员会及村民委员会（以下简称大宁村党总支及村委会）未认真履行基层组织管理职责：对贯彻安全生产方面政策以及决策、检查督促部署落实不到位，对道路交通安全工作的重要性认识不到位，对道路交通安全隐患排查不到位，对辖区内驾驶人基础台账信息登记不全、更新不及时，对违法占道经营等行为发现不及时、处置不到位。

8.试验区管委会落实道路交通安全管理责任不到位：对道路交通安全隐患排查不到位，对辖区内占道经营等违法行为劝导和

清理不到位，对部分村委会未按规定召开安全生产会议、未严格落实道路交通安全隐患排查制度失察。

9.市交警支队直属四大队落实道路交通安全管理责任不到位：未能及时发现和查处机动车超速行驶、疲劳驾驶等违法违规行为。

（三）事故性质

经调查认定，阜阳市“2018·6·3”道路交通事故是连续发生的三起一般道路交通责任事故。

四、责任认定和处理建议

（一）司法机关已采取措施人员

1.张亮亮，皖 K9J313 重型自卸货车驾驶员，2018 年 6 月 13 日，因涉嫌交通肇事罪，经安徽省阜阳市人民检察院批准，由阜阳市公安局执行逮捕，现羁押于阜阳市看守所。

2.陈有富，恒润公司法定代表人，履行安全生产职责不到位，未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。其行为违反了《安全生产法》第十八条第一、三、五、六项[①]之规定，对事故负主要管理责任。因

①《安全生产法》第十八条第一、三、五、六项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案……

涉嫌重大责任事故罪，于2018年7月6日被阜阳市公安局立案侦查，7月11日被依法取保候审。

3.杨东芳，恒润公司分管安全生产负责人，履行职责不到位，未如实记录本单位安全生产教育和培训情况，未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未组织或者参与本单位应急救援演练。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第一、二、五项[①]之规定，对事故负管理责任。因涉嫌重大责任事故罪，于2018年7月6日被阜阳市公安局立案侦查，7月11日被依法取保候审。

（二）建议给予党纪政务处分和问责的责任人员

1.陈杰，太和县建筑渣土管理办公室副主任（主持工作）。对辖区内渣土运输企业安全检查落实不到位，缺少相关检查记录和会议记录；对行政许可清运垃圾的渣土车运行轨迹的监管存在漏洞，对不按批准路线行驶的渣土车未能及时发现，对该起事故负监管责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项[②]之规定，建议给予陈杰政务警告处分。

2.刘思彬，太和县城管局行政审批股股长。未严格按照有关法律法规规定，对不属于成运公司的渣土车参与太和县垃圾处置

①《安全生产法》第二十二条第一、二、五项规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议……

②《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（原监察部 原国家安全监管总局令第11号）第八条规定：国家行政机关及其公务员有下列行为之一的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；……（五）对生产安全事故的防范、报告、应急救援有其他失职、渎职行为的。

场生活垃圾清运进行行政许可。依据《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项[①]之规定，建议给予刘思彬诫勉处理。

3.翟峰，太和县城管局副局长，分管建筑渣土管理办公室和行政审批股。未认真履行职责，对建筑渣土管理办公室履职不到位未及时发现并纠正，允许行政审批股不按规定对不属于成运公司的渣土车参与太和县垃圾处置场生活垃圾清运进行行政许可。对此起事故负有一定的领导责任，建议责令翟峰向太和县人民政府做出深刻书面检查。

4.苏伟，太和县公路运输管理所货运股股长。对辖区内普货运输企业检查不力，未对恒润公司开展过执法检查，依据《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项之规定，建议给予苏伟诫勉处理。

5.陈祥，太和县公路运输管理所副所长，分管货运市场、客运市场。对普货运输企业管理工作部署不到位，对货运股安全生产检查工作督促不力。其行为对此起事故负有一定的领导责任，但因其分管工作时间不长尚缺少经验，且在事故发生后积极采取措施督促相关业务股室认真履行安全监管职责，建议责令陈祥向太和县交通运输局做出深刻书面检查。

6.王树华，太和县公路运输管理所副所长（主持工作）。对本部门开展安全生产监管工作督促、领导不到位，对普货运输企业

①《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项规定：监察机关根据监督、调查结果，依法作出如下处置：（一）对有职务违法行为但情节较轻的公职人员，按照管理权限，直接或者委托有关机关、人员，进行谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉……

管理工作部署不力，未能统筹安排“两货一危”及普货运输企业的检查事宜，致使全县206家货物运输企业，事故发生时仅有30多家接受过运管部门的检查与指导，其行为对此起事故负有领导责任。依据《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项之规定，建议给予王树华诫勉处理。

7.张晓飞，太和县交通运输局党组书记、局长。未严格执行有关法律法规规定，未有效督促太和县公路运输管理所落实对普货运输企业的安全监管，对该起事故负一定的领导责任。建议责令张晓飞向太和县人民政府做出深刻书面检查。

8.张强，试验区城管工作小组负责人。对辖区内占道经营等行为劝导和清理不到位，对该起事故负管理责任。依据《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项之规定，建议给予张强诫勉处理。

9.侯红雷，颍泉城乡统筹试验区大宁村党总支书记兼村委会主任。对贯彻安全生产方面政策以及决策、检查督促部署落实不到位，对道路交通安全工作的重要性认识不到位，对道路交通安全隐患排查不到位，对辖区内驾驶人基础台账信息登记不全、更新不及时，对违法占道经营等行为发现不及时、处置不到位，对该起事故负管理责任。依据《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项之规定，建议给予侯红雷诫勉处理。

10.武振龙，试验区管委会副主任，分管安全生产，试验区交通安全站负责人。未认真履行职责，对道路交通安全隐患排查督

促整改不到位，对辖区内占道经营等行为劝导和清理督促不到位，对该起事故负管理责任。依据《中华人民共和国监察法》第四十五条第一项之规定，建议给予武振龙诫勉处理。

11.侯雷，试验区管委会副主任，分管道路交通和环境整治，担任大宁村片长。未认真履行职责，对道路交通安全隐患排查督促不到位，对大宁村委会未认真履行职责监督不到位，对该起事故负管理责任。建议责令侯雷向颍泉区人民政府做出深刻书面检查。

12.田冰，试验区管委会主任。未认真履行职责，对辖区内道路交通安全隐患排查和占道经营等行为劝导和清理督促不到位，未及时发现和纠正大宁村党总支及村委会存在的未认真履行基层组织管理职责的问题，对该起事故负领导责任。建议责令田冰向颍泉区人民政府做出深刻书面检查。

（三）建议给予行政问责的单位

1.太和县城管局，作为行业监管部门，未认真履行行业监管职责[①]，建议责令太和县城管局会向太和县人民政府做出深刻书面检查。

2.太和县交通运输局，作为行业主管部门，未认真履行行业主管部门安全监管职责[②]，建议责令太和县交通运输局向太和县人民政府作出深刻书面检查。

①详见间接原因分析。
②详见间接原因分析。

3.大宁村党总支及村委会，未认真履行基层组织管理职责[①]，建议责令大宁村党总支及村委会向颍泉城乡统筹试验区党工委及管委会做出深刻书面检查。

4.试验区管委会，落实道路交通安全管理责任不到位[②]，建议责令试验区管委会向颍泉区人民政府做出深刻书面检查。

5.市交警支队直属四大队，落实道路交通安全管理责任不到位[③]，建议责令市交警支队直属四大队向市交警支队做出深刻书面检查。

（四）建议给予行政处罚的单位

恒润公司，皖 K9J313 重型自卸货车注册登记所有人。安全生产主体责任落实不到位[④]，其行为违反了《安全生产法》第四条、第十九条、第二十一条第一款、第二十五条第一款、第四款、第三十八条第一款[⑤]和《道路运输车辆动态监督管理办法》第二

①详见间接原因分析。
②详见间接原因分析。
③详见间接原因分析。
④详见间接原因分析。
⑤《安全生产法》第四条规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。
第十九条规定：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
第二十一条第一款规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员……
第二十五条第一款和第四款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报……

十五条和第二十六条[①]之规定，对此三起事故负主要管理责任。建议依据《安全生产法》第一百零九条第一项[②]之规定，第一起事故对恒润公司处二十万元的罚款；第二起事故对恒润公司处三十五万元的罚款；第三起事故对恒润公司处二十万元的罚款。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条[③]之规定，以上合并建议对恒润公司处四十五万元的罚款。

（五）建议移交处理人员

郑良钦、王景英安全意识淡薄，占用机动车道摆摊设点，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十一条[④]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条第二项[⑤]之规定，对事故发生负有间接责任。建议移交颍泉区人民政府责成有关部门依法对郑良钦、王景英进行处理。

以上处理建议，对恒润公司的行政处罚，由太和县安全生产

---

①《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条规定：道路运输企业应当根据法律法规的相关规定以及车辆行驶道路的实际情况，按照规定设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间等，在所属车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控和管理。设置超速行驶和疲劳驾驶的限值，应当符合客运驾驶员24小时累计驾驶时间原则上不超过8小时，日间连续驾驶不超过4小时，夜间连续驾驶不超过2小时，每次停车休息时间不少于20分钟，客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速80%的要求。

第二十六条规定：监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。动态监控数据应当至少保存6个月，违法驾驶信息及处理情况应当至少保存3年。对存在交通违法信息的驾驶员，道路运输企业在事后应当及时给予处理。

②《安全生产法》第一百零九条第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款……

③《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令第15号，根据原国家安全监管总局令第77号修正））第五十三条规定：生产经营单位及其有关人员触犯不同的法律规定，有两个以上应当给予行政处罚的安全生产违法行为的，安全监管监察部门应当适用不同的法律规定，分别裁量，合并处罚。

④《中华人民共和国道路交通安全法》第三十一条规定：未经许可，任何单位和个人不得占用道路从事非交通活动。

⑤《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条第二项规定：行人不得有下列行为：……（二）在车行道内坐卧、停留、嬉闹；……

监督管理局实施，行政处罚决定文书抄送阜阳市安全生产监督管理局备案；对太和县、颍泉区和阜阳市交警支队有关单位、人员的党纪政务处分和行政问责，分别由太和县、颍泉区人民政府、纪检监察机关和市交警支队依据管理权限实施，处理结果和书面检查材料报送阜阳市监察委员会、抄送阜阳市安全生产监督管理局备案。

五、防范和整改措施建议

（一）太和县城管局要督促渣土运输企业落实安全生产主体责任，加大对渣土运输企业监督检查力度，加强对渣土运输车辆的监管，严格遵守城市建筑垃圾处置核准的审批流程，认真履行行业监管职责。

（二）太和县交通运输局要督促货运企业严格落实安全生产主体责任，建立、健全各类规章制度并严格执行；加大安全监管力度，着力整治渣土运输企业重效益轻管理、企业实际管理者安全管理能力欠缺、对车辆及从业人员放松安全管理等问题；加强对道路运输企业动态监控工作情况的监督考核，依法严肃查处每一起违法违规行为，提高企业违法成本，增强执法效果，做到执法检查的闭环管理。

（三）颍泉区城乡管理行政执法管理局要切实履行整治占道经营等违法行为的职责，协调相关乡（镇）级政府，督促其派驻的城管工作小组切实履行职责，消除在乡镇辖区公路、城市道路占道经营等交通安全隐患。

（四）大宁村党总支及村委会要严格落实《安徽省国道省道沿线“交通安全村”建设指导意见》精神，结合此次事故暴露出的道路交通安全管理工作存在的问题，加强对安全生产工作的重视，加大对本辖区内违法占道经营等道路交通安全隐患排查力度，及时向上级主管部门报告辖区内道路交通安全隐患情况，及时更新本辖区内机动车辆、驾驶人信息台账，夯实本辖区交通安全工作基础。

（五）试验区管委会要切实发挥交通安全管理的职能作用，要进一步落实《安徽省国道省道沿线“交通安全村”建设指导意见》精神，认真安排辖区内国省道沿线村级党政基层组织开展“交通安全村”建设，推进国道省道沿线交通安全隐患的排查和整治，摸清辖区机动车辆底数情况，加大监督检查力度并及时上报，充分发挥“两站两员”的作用，进一步提升辖区道路交通安全管理水平。

（六）市交警支队直属四大队要进一步强化责任制度，针对交通流量和流向特点，进一步加大对重点路段的巡逻管控力度，提高路面管控覆盖率；进一步加大对“三超一疲劳”、涉牌涉证、酒后驾驶等重点交通违法行为的查处，不断改善和提升道路交通安全秩序；要深入开展交通安全宣传活动，紧密围绕交通安全工作和重点车辆、重点人群、重点违法行为，宣传交通安全常识，通过剖析事故典型案例，大力倡导文明交通，提高广大交通参与者的安全意识。

（七）颍泉区人民政府认真吸取此次事故的惨痛教训，将道

路交通安全工作纳入重要议事日程，进一步加强组织领导，认真抓好落实。要深刻分析道路交通事故特点和暴露出的问题，认真查找道路交通安全管理方面存在的薄弱环节和漏洞，解决政府监管方面存在的问题。要检查督促乡（镇）政府严格落实上级文件精神，加大治理和防范措施的工作力度，不断提高道路交通安全管理工作水平。

（八）阜阳市建筑渣土管理办公室要按照“管行业必须管安全”的要求，进一步加强对全市渣土运输企业的监管力度，采取切实有效的措施，衔接好与各县（市、区）的工作，完善对过境渣土车辆的管理；要深刻吸取此次事故的教训，立即开展渣土运输企业的隐患排查工作，同时做好渣土运输行业从业人员的安全宣传教育工作。

阜阳市人民政府阜阳市“2018·6·3”道路交通事故调查组